

1512399-95.2021.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... sem prova do vínculo do numerário com o tráfico, convence que era mesmo para o uso próprio, tal qual denunciado.

A versão de policial militar, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

É do C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1512399-95.2021.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512399-95.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3063004/2021 - 01º D.P. AMERICANA, 19338771 - 01º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO MONTONE LUCIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

RODRIGO MONTONE LUCIO está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 28, "caput", da Lei 11343/06, acusado de no dia 31 de julho de 2021, por volta de 10h40, na Rua Santo Onofre, 425, bairro São Manoel, nesta cidade, trazer com ele, para consumo pessoal, no bolso da calça, dois invólucros de cocaína, com peso total de 0,1 grama, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi instruída com Termo Circunstanciado.

Recebida a denúncia em 01 de dezembro de 2021 (fls. 86/87), o réu foi citado (fls. 73).

Resposta à acusação no prazo legal (fls. 74/82).

Na instrução, foi ouvida uma testemunha de acusação e declarada a revelia do acusado, ausente ao ato (fls. 86/87).

Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação requereu

a procedência da denúncia. Alega comprovados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre a pena (fls. 93/94).

A Defesa, em memoriais, requer a absolvição por atipicidade da conduta. Não havia ofensa ao bem jurídico que supostamente visa a proteger, a saúde pública. Alternativamente, absolvição com base no princípio da insignificância. A quantidade da droga era ínfima. O fato mínimo ou de ínfimo significado é atípico, porque não há desaprovação da conduta (conduta insignificante) ou porque não há um resultado jurídico valioso (resultado ínfimo) (fls. 101/108).

É o relatório.

DECIDO.

A denúncia é procedente.

No inquérito, o réu alegou ser viciado em crack. No momento da abordagem, entrou na residência para urinar. Negou ser traficante, era apenas usuário de crack (fls. 08).

Em Juízo, embora ciente da ação penal, não se dignou em comparecer para interrogatório e, eventualmente, apresentar versão hábil a excluir a ilicitude ou a culpabilidade da conduta.

A sua ausência não comprometeu o contexto probatório.

Pedro Henrique Lazari, policial militar, alegou que patrulhavam pelo bairro São Manoel, quando na Rua Santo Onofre visualizaram o suspeito. Ao avistar a viatura, Rodrigo correu para dentro de um terreno, onde existia uma casa abandonada, demolida recentemente. O local é utilizado para prática do tráfico de drogas. Assim que a equipe chegou na frente do terreno, Rodrigo dispensou algo no chão e foi abordado imediatamente. Durante a revista, localizaram em poder do acusado duas pedras de crack e a quantia de R\$ 20,00. Posteriormente, realizaram a varredura e durante as buscas no local localizaram uma embalagem contendo 75 (setenta e cinco) pedras da mesma droga, embaladas de forma semelhante ao entorpecente encontrado com o acusado. O local ficava a menos de cem metros da Escola Estadual João Solidário Pedroso.

Bem se vê, assim, que na única vez em que ouvido, ainda que no inquérito, o réu confessou que seria mesmo dele a droga apreendida, assim como a destinação: uso próprio.

A confissão, ainda que extrajudicial, encontrou conforto probatório na versão dos policiais militares, que apontaram ao réu como responsável pela droga apreendida, encontrada em seu poder, com a justificativa apresentada de porte para uso próprio. A quantidade encontrada, sem prova do vínculo do numerário com o tráfico, convence que era mesmo para o uso próprio, tal qual denunciado.

A versão de policial militar, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

É do C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU

18.10.96, p. 39.846);

De se enfatizar que a conduta, em si, é típica e afeta a legislação especial, também porque o artigo 28 da Lei de Drogas não exige qualquer resultado danoso. É de perigo abstrato.

Pretende o legislador impedir ou proibir, por todos os meios, a difusão do uso de drogas.

Ensina VICENTE GRECO FILHO, ainda na redação do artigo 16 da revogada Lei 6.368/76: "... a punição do simples porte se insere, como parte no todo, no quadro geral e no ciclo operativo completo, da luta, com meios legais, em todas as frentes, contra o alto poder destrutivo do uso de estupefacientes e contra a difusão de seu contágio que alcançam o nível de manifestações criminosas tais que suscitam, em medida cada vez mais preocupante, a perturbação da ordem ..." (Tóxicos, Prevenção Repressão, São Paulo, Ed. Saraiva, 11ª ed., 1996, p. 112).

Em continuação:

"... A razão jurídica da punição daquele que adquire, guarda ou traz consigo para uso próprio é o perigo social que sua conduta representa. Mesmo o viciado, quando traz consigo a droga, antes de consumi-la, coloca a saúde pública em perigo, porque é fato decisivo na difusão dos tóxicos. Já vimos ao abordar a psicodinâmica do vício que o toxicômano normalmente acaba traficando, a fim de obter dinheiro para aquisição da droga, além de psicologicamente estar predisposto a levar outros ao vício, para que compartilhem ou de seu paraíso artificial ou de seu inferno ..." (Ob. Cit., pág. 113).

Quanto às infrações de mera conduta, longeava a lição do saudoso Manoel Pedro Pimentel, casa-branquense:

"... a simples conduta é suficiente para caracterizar o crime, independentemente de qualquer resultado ..." (MANOEL PEDRO PIMENTEL, Crimes de mera conduta, 2ª ed., Ed. RT, 1968, pág. 81).

Até mesmo o fato de ser pouca a quantidade da droga não desnatura a infração, em complemento, como já se assentou na jurisprudência do C. STF e STJ, no sentido de que, para a configuração do crime então previsto no art. 16, da Lei 6.368/76, atual art. 28, da Lei nº 11.343/06, basta a prática da conduta típica, sendo inclusive irrelevante a circunstância de ser, por exemplo, ínfima a quantidade da droga que o agente adquirira, trazia consigo ou guardava (Quinta Turma, Resp. nº 2.179/SP, j. 09.05.90, DJU 28.05.90, p. 4.738, Rel. Min. CID FLAQUER SCARTEZZINI, JSTJ 16/202; Sexta Turma, Resp. nº 24.844-SP, j. 06.04.94, DJU 21.11.94, p. 31.787, Rel. Min. ANSELMO SANTIAGO).

Sequer de inconstitucionalidade da legislação em questão pode ser cogitada.

POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - Pretendida absolvição ante o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06 Inadmissibilidade Vigente legislação penal especial Matéria de repercussão geral pendente de exame

Precedentes do STJ e STF quanto a constitucionalidade do dispositivo - Recurso improvido - 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Apelação n. 0022543-

22.2014.8.26.0320 Des. Rel. Newton Neves Julgado em 14/03/2017 - Data de registro: 15/03/2017.

Acresça-se que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de porte de drogas para consumo próprio, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato, em que o bem tutelado pela norma é a saúde pública. Irrelevante, portanto, para a tipificação da conduta, a quantidade de entorpecente apreendido em poder do agente. O simples ato de portar substância ilícita presume o potencial ofensivo da conduta. Ademais, a reduzida quantidade de droga é inerente à natureza do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

A materialidade foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 03), pelo auto de constatação (fls. 04), bem como pelo exame químico toxicológico (fls. 48/50).

Fixação das penas.

Na fixação da pena, observo que o réu possui maus antecedentes (vg. Processo nº 0002888-60.2015.8.26.0019 - 1ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, com trânsito em julgado para a Defesa em 14/09/2015; Processo nº 0000004-15.2008.8.26.0533 - 1ª Vara Criminal do Foro de Santa Bárbara d'Oeste/SP, com trânsito em julgado para a

Defesa em 20/05/2013) e é reincidente (vg. Processo nº 0003103-02.2016.8.26.0019 - 1ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, com trânsito em julgado para a Defesa em 02/02/2018; Processo nº 0003062-11.2017.8.26.0533 - 1ª Vara Criminal do Foro de Santa Bárbara d'Oeste/SP, com trânsito em julgado para a Defesa em 14/02/2018), o que interferirá na fixação da pena.

Assim, a pena deverá se ater nos limites do artigo 28, § 4º da Lei 11.343/2006. Não se pode beneficiar o réu apenas com a aplicação isolada de medida de advertência, por expressa vedação legal.

Pela reincidência, serão aplicadas prestação de serviços e advertência, pelo prazo de cinco (05) meses, além de comparecimento a cursos (medida socioeducativa) ou programas da Lei 11.343/2006.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu contra RODRIGO MONTONE LUCIO, condenando-o às medidas de advertência, prestação de serviços à comunidade e medida socioeducativa de comparecimento à programa ou curso educativo, as duas últimas pelo prazo de cinco (05) meses, observando-se as peculiaridades da Lei de Drogas para o cumprimento, tudo por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, c.c. artigo 61, I do Código Penal.

Não existem elementos nos autos para arbitramento de valor mínimo indenizatório.

Sem comprovação do vínculo do numerário com o crime reconhecido, defiro a sua liberação ao interessado, intimando-se oportunamente para retirada, expedindo-se o necessário.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Isento o réu das custas, assistido por defensor nomeado e presumida a necessidade (fls. 62 e 83).

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Americana, 03 de fevereiro de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA